

5

ШОТТАҒЫ АҚШАНЫ КЕПІЛГЕ БЕРУ ШАРТЫ /
ДОГОВОР ЗАЛОГА ДЕНЕГ НА СЧЕТЕ
Қарағанды қ./г. Караганда № ОРК/2026/W/P/00309 16.02.2026 ж./г.

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Кепіл ұстаушы»), оның атынан 12.10.2025 жылғы №182-10-Т Сенімхат негізінде іс-әрекет ететін Бизнес – клиенттерге кредит беруді қолдау бағытының басшысы Ткаченко Елена Юрьевна, бір жақтан,

«КАЗФИТИНГПЛАСТ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 130340002716, оның атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Шаталова Анастасия Геннадиевна (бұдан әрі – «Қарыз алушы»), екінші жақтан, және

«КАЗФИТИНГПЛАСТ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 130340002716, оның атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Директор Шаталова Анастасия Геннадиевна (бұдан әрі – «Кепіл беруші»), үшінші жақтан,

бұдан әрі бірге «Тараптар» деп аталып, төмендегі мәселелер жөнінде осы Шоттағы ақшаны кепілге беру шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Кепіл ұстаушы мен Қарыз алушының / Кепіл берушінің арасында жасалған келесі акцессорлық шарттардың: № 002 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та бизнес-клиенттерге банктік қызметтер кешенін ұсынудың стандарт талаптары (бұдан әрі – «Қосылу шарты»); «03» қыркүйек 2025 ж. «№002 Қосылу шартына №ОРК/2025/U/S/016844 КЖ ашу туралы келісім (бұдан әрі – «Келісім»), аясында және «01» қыркүйек 2028 ж. бойынша берілген, Қарыз шартының ажырамас бөлігі болып табылатын Қарызды өтеу кестесіне сәйкес өтелуі тиіс 500 000 000,00 (Бес жүз миллион) теңге сомадағы Банктік қарыз сомасын Қарыз алушының Кепіл ұстаушыға қайтаруы жөніндегі міндеттемелерін Қарыз алушының Кепіл ұстаушының алдында тиісті дәрежеде орындауын қамтамасыз ету үшін, -

Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға осы Шарт қолданыста болатын кезеңде Кепіл ұстаушыға берілетін,

- 2026 ж. «16» ақпан № 01948833 ЖИНАҚ ШОТЫН АШУ ЖӘНЕ САЛЫМДЫ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШТІҢ

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» (далее – «Залогодержатель»), от имени которого действует Руководитель направления поддержки кредитования бизнес-клиентов Ткаченко Елена Юрьевна, на основании Доверенности №182-10-Т от 12.10.2025 года, с одной стороны,

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗФИТИНГПЛАСТ», БИН 130340002716, от имени которого действует Директор Шаталова Анастасия Геннадиевна, на основании Устава (далее – «Заемщик»), со второй стороны, и

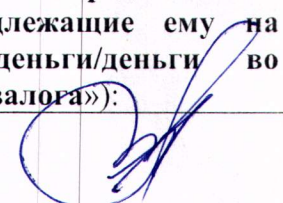
Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗФИТИНГПЛАСТ», БИН 130340002716, от имени которого действует Директор Шаталова Анастасия Геннадиевна, на основании Устава (далее – «Залогодатель»), с третьей стороны,

далее совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий Договор залога денег на счете (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком его обязательств перед Залогодержателем по возврату Заемщиком Залогодержателю сумм банковского Займа, в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) тенге, выданных в рамках следующих акцессорных договоров, заключенных между Залогодержателем и Заемщиком/Залогодателем: «Стандартных условий предоставления комплекса банковских услуг бизнес-клиентам в АО «Банк ЦентрКредит» (Договор присоединения) № 002» (далее – «Договор присоединения»); «Соглашения об открытии КЛ №ОРК/2025/U/S/016844 к Договору присоединения № 002» от «03» сентября 2025 г. (далее – «Соглашение»), и сроком Займа по «01» сентября 2028 г., с погашением в соответствии с Графиком погашения займа, являющимся неотъемлемой частью Договора займа, -

Залогодатель предоставляет Залогодержателю принадлежащие ему на праве собственности деньги/деньги во Вкладе (далее – «Предмет залога»):



(бұдан әрі – “Салым шарты”) негізінде + 10 жұмыс күні - «Банк ЦентрКредит» АҚ №KZ578562223152724575 банктік шоттарда (бұдан әрі - “депозиттік шот” / “Шот” / “банктік шот” / “Салым шоты”) орналастырылған 5 000 000,00 (Бес миллион) тенге сомадағы өзіне жеке меншік құқығымен тиесілі ақшаны / Салымдағы ақшаны (бұдан әрі – “Кепіл заты”) береді. 1.2. Кепіл берушінің осы Шарт қолданыста болатын барлық кезеңде Кепіл затын басқаруға құқығы жоқ.	- в сумме 5 000 000,00 (Пять миллионов) тенге, - размещенные на банковских счетах (далее – «депозитный счет» / «Счет» / «банковский счет» / «Счет вклада») №KZ578562223152724575 в АО «Банк ЦентрКредит», - на основании ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЁТА И ПРИНЯТИЯ ВКЛАДА № 01948833 от «16» февраля 2026 г. (далее – «Договор вклада»), передаваемых Залогодержателю на период действия настоящего Договора + 10 рабочих дней. 1.2. Залогодатель не вправе распоряжаться Предметом залога на весь период действия настоящего Договора.
2. КЕПІЛ БЕРУШІНІҢ КЕПІЛДІКТЕРІ, ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	2. ГАРАНТИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
<u>2.1. Кепіл беруші төмендегілерге кепілдік береді (мәртебесі/қызметі бойынша қолданылатындардың барлығы)</u> 2.1.1. әрекетке қабілетті және құқықтарға ие; Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – «ҚР») заңнамасы бойынша заңды түрде іс-әрекет ететін және өз қызметін жүзеге асыратын, тиісті үлгіде ресімделген / тіркелген заңды тұлға / жеке кәсіпкер болып табылады;	<u>2.1. Залогодатель гарантирует, что (всё, что применимо по статусу/деятельности):</u> 2.1.1. является дееспособным и правоспособным; является юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем, должным образом оформленным/ зарегистрированным, законно существующим и осуществляющим свою деятельность по Законодательству Республики Казахстан (далее – «РК»),
2.1.2. Шарт бойынша құқықтарды иеленуге және міндеттерді атқаруға толық құқығы бар;	2.1.2. имеет полное право приобретать права и нести обязанности по Договору,
2.1.3. Шартты жасауға және орындауға қатысты ҚР заңнамасына сәйкес барлық қажетті санкциялары, оның құзырлы басқару ұйымдарының, қажет болған жағдайда - мемлекеттік ұйымдар мен үшінші тұлғалардың тарапынан рұқсаттары мен келісімдері бар;	2.1.3. имеет все необходимые в соответствии с Законодательством РК санкции, разрешения и согласия со стороны компетентных органов его управления, при необходимости - разрешения государственных органов и третьих лиц по заключению и исполнению настоящего Договора,
2.1.4. банкрот болу, ақталу, қайта құрылу, таратылу сатысында емес (заңды тұлғалар үшін), жеке кәсіпкер ретінде тіркеу күшін жоғалту қаупі жоқ (жеке кәсіпкер үшін) және жауапкер ретінде сот дауына тартылмаған (заңды тұлға үшін / жеке кәсіпкер үшін / жеке тұлға үшін);	2.1.4. не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации (для юридического лица), нет угрозы утраты силы регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), не вовлечен в судебные разбирательства в качестве ответчика (для юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица),
2.1.5. ҚР заңнамасының кепілді ресімдеуге қоятын барлық талаптарын орындаған. Осындай бұзушылықтарға жол берілген жағдайда, олар Шартты жарамсыз деп тануға негіз бола алмайды.	2.1.5. им соблюдены все требования Законодательства РК, предъявляемые к оформлению залога. В случае допущения таких нарушений они не будут основанием для признания Договора недействительным,
2.1.6. оның бизнесіне, активтеріне, қаржылық жағдайына және Шартқа қатысты өз міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігіне қандай да бір зиян тигізуі	2.1.6. отсутствуют обстоятельства, могущие нанести существенный ущерб его бизнесу, активам, финансовому положению и возможности отвечать по своим обязательствам

мүмкін жағдайлар жоқ;	по Договору,	
2.1.7. Шарттың 2.1.1 - 2.1.6-тармақшаларында көзделген жағдайлардың кез келгені орнаған жағдайда, осындай жағдайлар орнаған сәттен бастап 3 күндік мерзімде бұл туралы Кепіл ұстаушыға жазбаша түрде хабарлайды.	2.1.7. при изменении/наступлении любого из обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.1.1.-2.1.6. Договора, письменно уведомит об этом Залогодержателя в 3-х дневный срок с момента наступления таких обстоятельств,	
2.1.8. Кепіл заты Шарт жасалған күні: - оған жеке меншік, шаруашылық жүргізу және (немесе) жедел басқару құқығымен тиесілі; - Кепіл ұстаушының келісімі бойынша Кепіл заты қайта кепілге берілген жағдайларды қоспағанда, басқа шарттар бойынша кепіл заты болып табылмайды, үшінші тұлғалардың өзге негіздері бойынша иеліктен шығарылмайды, - үшінші тұлғалармен ортақ меншік болып табылмайды, немесе Кепіл ұстаушыға осы Шартқа қол қойылатын күннен кешіктірілмей аталған тұлғалардың жазбаша, нотариатты куәландырылған келісімдері дереу ұсынылады. - оған қатысты қандай да бір шектеулер, ауыртпалықтар жоқ және дау нысаны болып табылмайды.	2.1.8. Предмет залога на день заключения Договора: - принадлежит ему на праве собственности, хозяйственного ведения и(или) оперативного управления, - не является предметом залога по другим договорам, за исключением случаев перезалога Предмета залога по согласию Залогодержателя, не может быть отчужден по иным основаниям третьим лицам, - не является совместной собственностью с третьими лицами, либо Залогодержателю незамедлительно будут предоставлены письменные, нотариально заверенные согласия данных лиц не позднее даты подписания настоящего Договора, - в отношении него отсутствуют какие-либо ограничения, обременения и в споре не состоит.	
2.2. 2.2. Кепіл берушінің құқықтары:	2.2. Залогодатель вправе:	
2.2.1.Кепіл затпен қамсыздандырылған міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындау,	2.2.1.досрочно исполнить обязательство, обеспеченное Предметом залога,	
2.2.2.кез келген уақытта кепілмен қамсыздандырылған міндеттемелерді орындау арқылы Кепіл затын өндіріп алуды тоқтату.	2.2.2.прекратить обращение взыскания на Предмет залога в любое время посредством исполнения обеспеченного залогом обязательства.	
2.3. Кепіл берушінің міндеттері:	2.3. Залогодатель обязан:	
2.3.1. Кепіл ұстаушыға осы Шарттың барлық қолданыс мерзіміне Кепіл затқа қатысты құжаттардың түпнұскаларын сақтау үшін беру.	2.3.1. передать Залогодержателю на хранение оригиналы документов на Предмет залога на весь срок действия настоящего Договора,	
2.3.2. Кепіл заты болып табылатын мүліктің сақталуын, оған қоса үшінші тұлғалардың қол сұғуы мен талаптарынан қорғауды қамтамасыз ету;	2.3.2. обеспечить сохранность Предмета залога, включая защиту его от посягательств и требований со стороны третьих лиц,	
2.3.3. Кепіл затына қатысты немесе қатысты болуы мүмкін және Кепіл берушіге қандай да бір үшінші тұлға табыс еткен кез келген өкімді, нұсқауды, жазбаша талапты немесе кез келген басқа құжатты тез арада Кепіл ұстаушыға тапсыру;	2.3.3. немедленно предъявлять Залогодержателю любое распоряжение, указание, письменное требование, либо любой другой документ, который касается или может коснуться Предмета залога и вручен Залогодателю какой-либо третьей стороной,	
2.3.4. Кез келген негіздермен (оның ішінде заң немесе орындауға міндетті басқа актілермен) Кепіл затын жоғалту және оған қатысты меншік құқығының тоқтау қаупі төнген кезде тез арада Кепіл ұстаушыға хабарлап, оның келісімімен Кепіл затын бағасы тең келетін басқа мүлікпен ауыстыру;	2.3.4. в случае угрозы утраты Предмета залога, либо прекращения права собственности на него по любым основаниям (в т.ч. законодательными или иными обязательными для исполнения актами), немедленно поставить в известность Залогодержателя и с его согласия заменить Предмет залога на другое равноценное имущество,	

2.3.5. Кепіл затына немесе оның кез келген бөлігіне қатысты барлық міндеттемелерді орындау және қадағалау, Кепіл ұстаушының бірінші талабы бойынша оларды орындағаны және қадағалағаны туралы растау ұсыну;	2.3.5. выполнять и соблюдать все обязательства, касающиеся Предмета залога или любой его части, предъявлять Залогодержателю по первому требованию подтверждения их выполнения и соблюдения,
2.3.6 Кепіл ұстаушының жазбаша келісімінсіз Кепіл затын қайта кепілге бермеу және кез келген басқа түрде меншігінен шығармау;	2.3.6. не перезакладывать и не отчуждать в иной форме Предмет залога без письменного согласия Залогодержателя,
2.3.7. Кепіл берушіге (занды тұлға) өзінің болашақтағы таратылуы, қайта құрылуы немесе бірігуі туралы белгілі болған күннен бастап ол жөнінде 3 күн ішінде Кепіл ұстаушыға хабарлау	2.3.7. сообщить Залогодержателю о предстоящей своей ликвидации, реорганизации или слиянии в течение 3-х дней со дня, когда Залогодателю (юридическому лицу) стало об этом известно,
2.3.8. Қарыз алушы кепілмен қамсыздандырылған міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған кезде Кепіл ұстаушыға депозиттік шотқа, оған қоса ол бойынша есептелген сыйақыға сөзсіз төлем талабын ұсыну арқылы (тікелей дебеттеу арқылы) Кепіл заты бойлып табылатын ақша қаражаттарына өндіріп алу қолдануға құқық беру;	2.3.8. предоставить Залогодержателю право при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного залогом обязательства обратиться взыскание на денежные средства, являющиеся Предметом залога, путем предъявления в бесспорном порядке (путем прямого дебетования) платежного требования к депозитному счету, включая начисленное по нему вознаграждение,
3. КЕПІЛ ҰСТАУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
3.1. Кепіл ұстаушының құқықтары:	3.1. Залогодержатель имеет право:
3.1.1. Кепіл берушіден Кепіл затына қатысты құжаттардың түпнұсқаларын осы Шарт қолданыста болатын барлық мерзімге Кепіл ұстаушыға сақтауға беруді талап ету;	3.1.1. требовать от Залогодателя представления и передачи Залогодержателю на хранение оригиналы документов на Предмет залога на весь срок действия настоящего Договора,
3.1.2. №KZ438562203102025353 Кепіл ұстаушының депозиттік шоттарында орналастырылған, депозит бойынша есептелген сыйақы сомасын Қарыз шарты бойынша есептелген сыйақыны өтеу есебіне жолдау.	3.1.2. направлять сумму начисленного вознаграждения по депозитам, размещенным на депозитных счетах у Залогодержателя №KZ438562203102025353 в счет погашения начисленного вознаграждения по Договору займа.
3.1.3. Кепіл берушіден Кепіл затын сақтау үшін қажетті барлық шараларды қабылдауды, оған қоса үшінші тұлғалардың оған қол сұғуынан және талаптарынан қорғауды талап ету.	3.1.3. требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для сохранности Предмета залога, включая защиту его от посягательств и требований со стороны третьих лиц,
3.1.4. кез келген тұлғадан (оның ішінде Кепіл берушіден де) Кепіл затына жойылу қаупін төндіретін кез келген қол сұғуын тоқтатуды талап ету.	3.1.4. требовать от любого лица (в том числе и от Залогодателя) прекращения любого посягательства на Предмет залога, угрожающего его утратой,
3.1.5. Заңнамада немесе орындауға міндетті басқа актілерде белгіленген негіздер бойынша Кепіл затына меншік құқығы тоқтаған жағдайда, Қарыз алушыдан Қарыз шарты бойынша міндеттемелерін дереу орындауын, сондай-ақ Кепіл берушіден және/немесе Қарыз алушыдан Кепіл затын Кепіл ұстаушының талаптарын қанағаттандыратын және жүктемеленбеген өтімді және бағасы тең мүлікпен	3.1.5. в случае прекращения права собственности на Предмет залога по основаниям, установленным Законодательством или иными обязательными для исполнения актами, требовать от Заемщика немедленного исполнения своих обязательств по Договору займа, а также, от Залогодателя и/или Заемщика замены Предмета залога иным необремененным ликвидным и равноценным имуществом, удовлетворяющим требованиям

алмастыруды талап ету;	Залогодержателя,
3.1.6. негізгі борышты қайтару мен ол бойынша есептелген сыйақыны төлеуге қатысты кепілмен қамсыздандырылған міндеттемелер орындалмаған немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда, сонымен қатар Қарыз алушы және/немесе Кепіл беруші Қарыз шарты мен осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған басқа жағдайлар туындағанда, депозиттік шотқа, оған қоса ол бойынша есептелген сыйақыға акцептсіз тәртіппен төлем талабын ұсыну арқылы өз талаптарын (соның ішінде мерзімінен бұрын да) қанағаттандыру;	3.1.6. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства по возврату основного долга и вознаграждения по нему, а также при наступлении иных случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком и/или Залогодателем своих обязательств по Договору займа и настоящему Договору, удовлетворить свои требования (в том числе и досрочно) путем предъявления в безакцептном порядке платежного требования к депозитному счету, включая начисленное по нему вознаграждение,
3.1.7. Қарыз алушы дәрменсіз немесе банкрот болған, таратылған, қайта құрылған немесе оған қатысты, сонымен қатар Кепіл берушіге (занды тұлға және жеке кәсіпкер үшін) қатысты ақтап алу процедуралары (санациялары) немесе басқа ұқсас шаралар жүргізілген жағдайда, Қарыз алушыдан Қарыз шарты бойынша міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындауды талап ету және/немесе Кепіл затына өндіріп алуды қолдану,	3.1.7. в случае несостоятельности или банкротства, ликвидации, реорганизации или реабилитационной процедуры (санации) или проведения других подобных мероприятий, как в отношении Заемщика, так и в отношении Залогодателя (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), потребовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по Договору займа и/или обратиться взыскание на Предмет залога,
3.1.8. өз қалауы бойынша барлық Кепіл затының есебінен немесе кейін оның бір бөлігінің есебінен қанағат алу мүмкіндігін сақтай отырып, Кепіл затының бір бөлшегінің есебінен қанағат алу,	3.1.8. по своему выбору получить удовлетворение за счет всего Предмета залога, либо за счет его части, сохраняя возможность впоследствии получить удовлетворение за счет оставшейся части,
3.1.9. Қарыз алушы және/немесе Кепіл беруші кепілмен қамсыздандырылған міндеттемелерінің бір бөлігін орындаған жағдайда, Кепіл затын алып қою,	3.1.9. на Предмет залога, в случае исполнения Заемщиком и/или Залогодателем части обеспеченных залогом обязательств,
3.1.10. Кепіл беруші осы Шарттың 5-тарауының талаптарын орындамаған жағдайда, Кепіл затына тез арада өндіріп алу қолдану немесе Қарыз шартын мерзімінен бұрын орындауды талап ету,	3.1.10. незамедлительно обратиться взыскание на Предмет залога, либо потребовать досрочного исполнения Договора займа в случае нарушения Залогодателем условий главы 5 настоящего Договора,
3.1.11. Кепіл берушіден осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін, сонымен қатар Банк уәкілетті органының шешімі бойынша ұсынған, -- тармақта көрсетілген кредиттеудің айрықша талаптарын тиісті дәрежеде орындауын талап ету.	3.1.11. требовать от Залогодателя надлежащим образом исполнять все обязательства по настоящему Договору, а также особые условия кредитования, предоставленные Банком по решению его уполномоченного органа, отраженные в пункте --.
3.1.12. Осы Шартта көрсетілген мекенжай бойынша Кепіл берушіге Шарт бойынша хабарлама жолдау. . Шарттың 10-тармағында көрсетілген Кепіл берушінің деректері өзгерген жағдайда Кепіл беруші осындай өзгерістер енгізілген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ол жөнінде жазбаша түрде Кепіл ұстаушыға хабарлауы қажет. Бұл кезде егер Кепіл беруші осы тармақта	3.1.12. направлять Залогодателю уведомления по Договору по адресу, указанному в настоящем Договоре. При изменении данных Залогодателя указанных в главе 10 Договора, Залогодатель должен в письменном виде уведомить об этом Залогодержателя, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня таких изменений. При этом в случае, если Залогодатель не сообщил

белгіленген мерзімде жаңа деректерді Кепіл ұстаушыға хабарламаса, Кепіл ұстаушы Кепіл берушінің ескі жеткізу мекенжайы бойынша жолдаған барлық хабарламалар Кепіл ұстаушы тарапынан Кепіл берушіге тиісті дәрежеде жеткізілген болып есептеледі. Кепіл берушіге аталған талапты орындамаудың барлық салдары жүктеледі және Тараптар Шартта көрсетілген мекенжай бойынша Кепіл берушіге жолданған барлық хабарламаларды Кепіл беруші алған деп есептейді.	Залогодержателю в установленные в данном пункте сроки новые данные, вся корреспонденция, направленная Залогодержателем по старому адресу доставки, Залогодателя, считается надлежащим образом доставленной Залогодержателем Залогодателю. На Залогодателя возлагаются все последствия невыполнения данного требования и вся корреспонденция, направленная Залогодателю по адресу, указанному в Договоре, считается Сторонами полученной Залогодателем.
3.2. Кепіл ұстаушының міндеттері:	3.2. Залогодержатель обязан:
3.2.1. Кепіл затына қатысты құжаттардың түпнұсқаларын Қарыз алушы және/немесе Кепіл беруші Кепіл ұстаушының алдында барлық міндеттемелерін толық орындағанға дейін, Кепіл беруші сақтау үшін берген күйінде сақтау.	3.2.1. сохранить оригиналы документов на Предмет залога в том виде, в каком они были переданы ему на хранение Залогодателем, до полного выполнения всех обязательств Засмщиком и/или Залогодателем перед Залогодержателем,
3.2.2. Кепіл берушіге қажет болған жағдайда, Кепіл берушінің құқықтарын жүзеге асыруға қажетті кез келген анықтамалар мен мәліметтерді беру.	3.2.2. выдавать, в случае необходимости, Залогодателю любые необходимые справки и сведения для осуществления прав Залогодателя.
4. ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҒЫ	4. ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Осы Шартқа және оның қосымшаларына сәйкес Қарыз алушы кепілмен қамсыздандырылған міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда және/немесе Қарыз шартында және/немесе осы Шартта белгіленген негіздер бойынша қарыз мерзімінен бұрын өндіріп алынған жағдайда, Кепіл ұстаушы Кепіл затына өндіріп алу қолдану арқылы қанағат алуға құқылы.	4.1. В соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему, Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Засмщиком обеспеченного залогом обязательства и/или в случае досрочного взыскания долга по основаниям, установленным Договором займа и/или настоящим Договором, получить удовлетворение путем обращения взыскания на Предмет залога.
4.2. Кепілмен Кепіл ұстаушының талабы, оның ішінде Қарыз шарты мен осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісті дәрежеде орындамаудан туындаған шығындарға жасалатын өтемақы, тұрақсыздық айыппұлдары (айыппұл, өсімпұл), сондай-ақ өндіріп алу шығындары мен басқа да шығындар қанағат алу сәтіндегі шамасында қамтамасыз етіледі.	4.2. Всего залогом обеспечивается требование Залогодержателя в том его объеме, какой оно имеет к моменту фактического удовлетворения, включая вознаграждение, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору займа и настоящему Договору, неустойку (штраф, пеню), а также возмещение расходов по обращению взыскания и прочие издержки.
4.3. Кепіл затынан өндіріп алу бойынша шара қолданылған кезде Кепіл берушінің Кепіл ұстаушыға ешқандай нысанда қарсылық көрсетуге құқығы жоқ.	4.3. Залогодатель не вправе противодействовать в любой форме Залогодержателю при принятии мер по обращению взыскания на Предмет залога.
5. КЕПІЛГЕ БЕРІЛГЕН МҮЛІКТІ ҚАЙТА КЕПІЛГЕ БЕРУ, МЕНШІГІНЕН ШЫҒАРУ	5. ПЕРЕЗАЛОГ, ОТЧУЖДЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА
5.1. Кепіл берушінің Кепіл затын кейін кепілге беруіне (қайта кепілге беру) Кепіл ұстаушының жазбаша келісімімен ғана рұқсат етіледі.	5.1. Последующий залог (перезалог) Предмета залога Залогодателем допускается лишь с письменного согласия Залогодержателя.

5.2. Кепіл беруші Кепіл ұстаушының жазбаша келісімімен ғана Кепіл затын иеліктен шығаруға құқылы.	5.2. Залогодатель вправе отчуждать Предмет залога только с письменного согласия Залогодержателя.
6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ	6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, Тараптар ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен осыған байланысты бір-біріне келтірген залалды өтейді.	6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны возмещают друг другу все причиненные тем самым убытки, в соответствии с Законодательством РК.
6.2. Залалды өтеу, айыппұл санкцияларын төлеу кінәлі тарапты Қарыз шартында және осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.	6.2. Возмещение убытков, уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств, предусмотренных Договором займа и настоящим Договором.
6.3. ҚР Қылмыстық кодексінің 385-бабының 1-тармағына сәйкес Құқықтар беретін немесе міндеттерден босататын куәлікті немесе өзге де ресми құжатты қолдан жасау 2 жылға дейін бас бостандығынан айыруға жазаланатынынан Тараптар хабардар.	6.3. Стороны уведомлены, что за подделку удостоверения или иного официального документа, представляющего права или освобождающего от обязанностей, предусмотрена уголовная ответственность согласно п.1 ст. 385 Уголовного Кодекса РК.
7. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР	7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың жазбаша келісімімен енгізіледі.	7.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному согласию Сторон.
7.2. Қажет болған кезде осы Шарт бойынша Кепіл заты болып табылатын Салым шартының (Шарттарының) қолданыс мерзімі қосымша келісімше қол қою арқылы Қарыз шарттарының қолданыс мерзіміне сәйкес ұзартылады.	7.2. В случае необходимости срок действия Договора (-ов) вклада, являющихся Предметом залога по настоящему Договору, продлевается на срок действия Договора займа с подписанием дополнительных соглашений.
7.3. Шартты орындаудан біржақты бас тартуға және осы Шартты біржақты өзгертуге және/немесе толықтыруға жол берілмейді.	7.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и одностороннее изменение и/или дополнение Договора не допускаются.
7.4. Кепіл берушінің Шарт бойынша құқықтары мен міндеттемелерін Кепіл ұстаушының жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға беруге құқығы жоқ.	7.4. Залогодатель не имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Залогодержателя.
7.5. Егер Шарт жасалғаннан кейін ҚР заңнамасында Кепіл ұстаушының жағдайын нашарлататын ережелер (қағидалар) белгіленсе, онда осы Шарттың талаптары Кепіл ұстаушының талабы бойынша өзгертілуі тиіс.	7.5. В случае, если после заключения Договора Законодательством РК будут установлены правила (положения), ухудшающие положение Залогодержателя, условия настоящего Договора должны быть изменены по требованию Залогодержателя.
7.6. Осы Шартта көзделген Кепіл заты тараптардың жазбаша келісімі бойынша басқа мүлікпен алмастырылуы мүмкін.	7.6. Предусмотренный настоящим Договором Предмет залога может быть заменен другим имуществом по письменному соглашению сторон.
7.7. Кепіл заты Кепіл ұстаушының талаптарын толық қанағаттандыруға жеткіліксіз болған жағдайда, ол жетпейтін соманы Қарыз алушының басқа мүліктен алуға құқылы.	7.7. В случае, если Предмета залога недостаточно для полного удовлетворения требований Залогодержателя, он вправе получить недостающую сумму из другого имущества Заемщика.
7.8. Осы Шартқа қол қоя отырып, Кепіл беруші Қарыз шартының, яғни негізгі міндеттеменің барлық талаптары мен	7.8. Подписывая настоящий Договор, Залогодатель подтверждает, что ему известны все условия и положения Договора займа, то

қағидалары белгілі екенін растайды.	есть основного обязательства.
7.9. Қарыз алушы өзінің көзінше осы Шартқа Кепіл берушінің уәкілетті тұлғасының / Кепіл берушінің өзінің қол қойғанын растайды және оған кепілдік береді.	7.9. Заемщик подтверждает и гарантирует, что настоящий Договор подписан уполномоченным лицом/самим Залогодате (-ля)/(-лем) собственноручно в присутствии Заемщика.
8. ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ	8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Осы Шарттан және/немесе соған байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық даулы мәселелер мен келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз арқылы шешіледі.	8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору и/или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. Келіспеушіліктерді келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар ҚР заңнамасына сәйкес сотта қаралуы мүмкін.	8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть рассмотрены в суде в соответствии с Законодательством РК.
9. ӨЗГЕ ТАЛАПТАР	9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Кепіл құқығы ҚР заңнамасына сәйкес Шартқа қол қойған сәттен бастап туындайды.	9.1. Право залога возникает с момента подписания Договора в соответствии с Законодательством РК.
9.2. Осы Шартта тікелей көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар ҚР заңнамасын басшылыққа алады.	9.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Законодательством РК.
9.3. Қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен осы Шарттың бір немесе бірнеше тармағын жарамсыз деп тану тұтас Шартты жарамсыз деп тануға негіз болмайды.	9.3. Признание в установленном законодательством порядке одного либо нескольких пунктов настоящего Договора недействительными, не влечет признания недействительным всего Договора.
9.4. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр Тарап үшін бір-бірден – заңды күші тең 3 данада жасалған және оған қол қойылған.	9.4. Настоящий Договор составлен и подписан на государственном и русском языках в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫҚ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Кепіл ұстаушы/Залогодержатель -

«Банк ЦентрКредит» АҚ, А25D5G0, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 38, БСН 980640000093, ҚР ҰБ ТӨБЕ-дағы к/с KZ65125KZT1001300224, БСК NBRKKZKX, резиденттік белгісі – 1, экономика секторының коды – 4, ресми интернет-ресурсы: www.bcc.kz/

АО «Банк ЦентрКредит», А25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38, БИН 980640000093, к/с KZ65125KZT1001300224 в УУМО НБ РК, БИК NBRKKZKX, признак резиденства – 1, код сектора экономики – 4, официальный интернет ресурс: www.bcc.kz

Кепіл беруші/Залогодатель -

«КАЗФИТИНГПЛАСТ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Саран қ., Чкалов к-сі, 2/4 үй, «Банк ЦентрКредит» АҚ ашылған е/ш. № KZ438562203102025353, БСН 130340002716, резидент коды 1, экономика секторының коды 7

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗФИТИНГПЛАСТ»
местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Чкалова,

дом 2/4, р/сч. № KZ438562203102025353 отк. в АО «Банк ЦентрКредит», БИН 130340002716, код резидентства – «1», код сектора экономики – «7»

Қарыз алушы/Заемщик-

«КАЗФИТИНГПЛАСТ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Саран к., Чкалов к-сі, 2/4 үй, «Банк ЦентрКредит» АҚ ашылған е/ш. № KZ438562203102025353, БИН 130340002716, резидент коды 1, экономика секторының коды 7

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗФИТИНГПЛАСТ»
местонахождение: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сарань, ул. Чкалова, дом 2/4, р/сч. № KZ438562203102025353 отк. в АО «Банк ЦентрКредит», БИН 130340002716, код резидентства – «1», код сектора экономики – «7»

Кепіл-ұстаушының
атынан / От
Залогодержателя

М.о. / М.п.
(болған кезде / при наличии)

Кепіл берушінің атынан /
От Залогодателя

М.о. / М.п.
(болған кезде / при наличии)

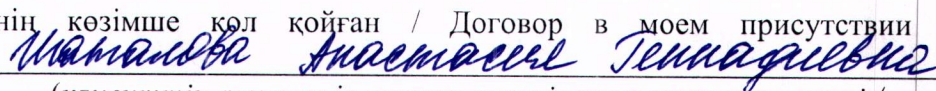
Қарыз алушының атынан
/ От Заемщика

М.о. / М.п.
(болған кезде / при наличии)

ЭЦҚ арқылы қол қойылған жағдайда қолтаңба мен мөр қойылмайды, құжат ЭЦҚ арқылы қол қойылған болып есептеледі./В случае подписания ЭЦП подпись и печать не проставляется, документ считается подписанным ЭЦП.

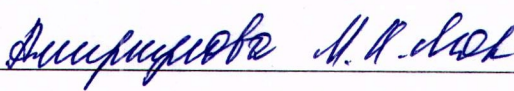
«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бұл құжат қағаз тасымалдағыштағы құжатқа тең /
«В соответствии с Законом РК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» настоящий документ равнозначен документу на бумажном носителе.

БАНКТИҢ БЕЛГІЛЕРІ / ОТМЕТКИ БАНКА*:

Шартқа менің көзімше қол қойған / Договор в моем присутствии подписан:

(клиенттің атынан іс-әрекет ететін тұлғаның аты-жөні /
ФИО лица, действующего от клиентов)

Қол қоюшының жеке тұлғасын тексердім және ол Шартқа сәйкес келеді/
Личность подписавшего мною проверена и соответствует Договору.

ЗТ/ RM бойынша кредит әкімгері / Менеджер поддержки кредитования ЮЛ:


(Қолы, аты-жөні / Подпись,
ФИО)

* Аталған деректемелер тек банк данасында ғана қойылады және толтырылады. Банктің осы Шарт бойынша жауапты тұлғаларының қолдарының тізімін филиалдың шешімі бойынша толықтыруға болады. /

* Данные реквизиты проставляются и заполняются только на банковском экземпляре. Список подписей ответственных лиц банка по Договору можно дополнять по усмотрению филиала